

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
DAN
PT MARKPLUS INDONESIA

TENTANG
PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
EXECUTIVE MBA IN STRATEGIC MARKETING

Nomor: 03/IT1.C09/SPK/2022

Nomor: 024/MI/II/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Sembilan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua (09-02-2022) kami yang bertanda tangan dibawah ini melakukan kerjasama antara:

- I. **Prof. Dr. Aurik Gustomo, S.T., M.T.**, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung, berdasarkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 215/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024, dan sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 054A/PER/II.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung, dan Keputusan Dekan Nomor 222/IT1.C09/SK- KP/2020 tentang Pendelegasian Menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama dari Dekan Sekolah Bisnis dan Manajemen Kepada Wakil Dekan Bidang Akademik Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung beralamat kantor di Jalan Tamansari Nomor 64, Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHA K PERTAMA**;
- II. **Dr. Jacob Silas Mussry**, selaku Direktur bertindak berdasarkan Akta Notaris No: 02 tanggal 3 April 2016, dari dan oleh karenanya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT MarkPlus Indonesia, suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, beralamat di EightyEight@Kasablanka Lantai 8, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta 12870, dalam hal ini diwakili oleh selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PIHA K PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kedudukannya masing-masing bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Executive MBA in Strategic Marketing, selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 **LINGKUP PERJANJIAN**

PARA PIHAK melakukan kerja sama dalam menyelenggarakan Pendidikan Pascasarjana Program Magister mulai Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 bagi 64 (enam puluh empat) Peserta Didik pada Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung untuk Program Executive MBA in Strategic Marketing.

Pasal 2 **DASAR PELAKSANAAN**

Perjanjian Pembiayaan ini merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kerjasama antara Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung dengan PT MarkPlus Indonesia tentang Penyelenggaraan Pendidikan Executive MBA in Strategic Marketing Nomor: 0001/I1.C.12/SPK.PR/2017 dan Nomor: 001/MI/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 dan Addendum I Nomor 003/I1.C12/SPK/2020 dan 064/MPInc/I/2020 tanggal 6 Januari 2020.

Pasal 3 **TEMPAT DAN JANGKA WAKTU**

Kerja sama pendidikan ini dilaksanakan di kantor PT Markplus Indonesia, dengan alamat di EightyEight@ Kasablanka Lantai 8, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta 12870 atau tempat lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dengan jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini yaitu selama 18 bulan atau 3 (tiga) semester panjang dan 1 (satu) semester pendek terhitung mulai dari semester genap Tahun Akademik 2021/2022 (semester kedua) sampai dengan selesainya semester genap Tahun Akademik 2022/2023 (semester kedua).

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab membayarkan biaya pendidikan sebesar Rp6.860.000.000,- (Enam milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) kepada **PIHAK PERTAMA** selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini dengan ketentuan pembayaran secara bertahap sebelum setiap semester dimulai.
- (2) Tahapan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yaitu sebagai berikut:

Tahap	Semester	Jadwal	Total (Rp)
1	2 – 2021/2022	23 Februari 2022	2.401.000.000
2	SP 2021/2022	23 Mei 2022	1.029.000.000
3	1 – 2022/2023	8 Agustus 2022	1.715.000.000
4	2 – 2022/2023	9 Januari 2023	1.715.000.000
	Total		6.860.000.000

- (3) **PIHAK PERTAMA** menanggung pembiayaan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Ujian Saringan Masuk bagi calon mahasiswa baru;
 - b. Kegiatan persiapan mahasiswa baru berupa Validasi dan Pengenalan mahasiswa baru/Introduction Program;

- c. Penyelenggaraan kelas yang berkaitan dengan honor dosen dan biaya perjalanan dinas;
 - d. Pengadaan materi pengajaran;
 - e. Kegiatan Pembimbingan dan Sidang Proyek Akhir/Final Project; dan
 - f. Layanan dan Dukungan Akademik.
- (4) **PIHAK KEDUA** menanggung pembiayaan kegiatan sebagai berikut:
- a. Pemasaran program Executive MBA in Strategic Marketing;
 - b. Penyelenggaraan Event dan Forum untuk mahasiswa; dan
 - c. Penyediaan fasilitas dan konsumsi perkuliahan.

Pasal 5 **CARA PEMBAYARAN**

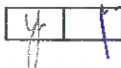
- (1) Untuk keperluan pembayaran, **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dan dilampirkan kuitansi pembayaran yang ditandatangani dan bermeterai Rp10.000,00 dalam rangkap 3 (tiga) yang selanjutnya **PIHAK KEDUA** akan memproses untuk dibayarkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Semua pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** melalui:

Nama Bank : BANK BNI
Cabang Bank : PERGURUAN TINGGI BANDUNG
Nama Rekening : PENAMPUNGAN - PPM SBM
Nomor Rekening : 090 110 2012

Pasal 6 **INFORMASI RAHASIA**

- (1) Sehubungan dengan penyelenggaraan Perjanjian ini masing-masing **PARA PIHAK** akan berbagi dengan dan akan saling mengizinkan untuk mengakses Informasi Rahasia berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (2) Informasi Rahasia adalah semua informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan kerja sama dan semua informasi usaha dan teknis yang berkaitan dengan Pihak Pengungkap atau produknya, riset, rencana produksi, pengoperasian, proses, formula, penemuan, rahasia dagang, biaya produksi, harga, pemasok dan pelanggan dari Pihak Pengungkap atau identitas, perangkat lunak hasil pengembangan, laporan keuangan perseroan, rancangan, maksud, kesempatan pasar atau urusan-urusan bisnis yang telah atau mungkin diungkapkan oleh Pihak Pengungkap kepada Pihak Penerima Informasi Rahasia, sehubungan atau berkaitan dengan penyelenggaraan kerja sama baik (i) secara tertulis atau dengan cara lain, dan (ii) melalui komunikasi lisan dengan wakil yang sah dari Pengungkap, pegawai, konsultan dan/atau agen dari Pihak Pengungkap.
- (3) Berkenaan dengan Informasi Rahasia dari Pihak Pengungkap maka Pihak Penerima Informasi Rahasia menyetujui hal-hal sebagai berikut:
- a. Untuk tetap menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia, memperlakukan semua Informasi Rahasia paling tidak sama dengan harta dan Informasi Rahasia miliknya sendiri dan tidak memakai Informasi Rahasia untuk memperoleh manfaat bagi dirinya sendiri, afiliasi, atau pihak ketiga atau dengan cara lain yang tidak dikuasakan secara tertulis oleh Pengungkap;

RAHASIA



Hal. 3/7

- b. Untuk tidak memberitahukan kepada pihak ketiga bahwa Pengungkap tertarik pada hal-hal yang menjadi pokok Perjanjian ini atau bahwa salah satu **PIHA K** telah menghubungi **PIHAK** lainnya;
 - c. Untuk membatasi pemberian suatu Informasi Rahasia dalam lingkungan organisasinya sendiri kepada karyawan-karyawannya yang memang perlu mengetahui Informasi Rahasia tersebut untuk keperluan penyelenggaraan Kegiatan dan pelaksanaan Kegiatan dengan kewajiban-kewajiban untuk merahasiakan yang pada intinya serupa dengan kewajiban-kewajiban untuk merahasiakan yang tercantum dalam Perjanjian ini;
 - d. Untuk bertanggungjawab atas setiap pemakaian atau pemberian Informasi Rahasia oleh para karyawannya, agennya, atau wakilnya yang melanggar ketentuan-ketentuan Perjanjian ini dan melakukan tindakan-tindakan yang diharuskan oleh undang-undang yang berlaku untuk melaksanakan kewajiban ini;
 - e. Untuk mengembalikan kepada Pengungkap setelah penyelenggaraan Perjanjian iniselesai dan atau berakhirnya Perjanjian ini (mana yang lebih dahulu) semua bahan termasuk dalam Informasi rahasia berdasarkan permintaan dari Pengungkap, baik lisan maupun tulisan; dan
 - f. Untuk segera memberitahukan kepada Pengungkap bila Pihak Penerima Informasi Rahasia diminta atau diharuskan untuk memberikan suatu Informasi Rahasia kepada seorang pihak ketiga sehubungan dengan suatu penyidikan perdata atau pidana atau proses perkara hukum atau administratif sehingga Pengungkap atas pilihannya sendiri dapat memohon dikeluarkannya putusan yang memberikan perlindungan sebagaimana mestinya.
- (4) Kewajiban-kewajiban seorang Pihak Penerima Informasi Rahasia untuk merahasiakan tidak berlaku terhadap hal-hal sebagai berikut:
- a. Yang telah lebih dahulu diketahui oleh Pihak Penerima Informasi Rahasia sebagaimana ternyata dari catatan-catatan Pihak Penerima Informasi Rahasia sendiri atau bukti lainnya yang berkaitan sebelum diberikan oleh Pengungkap;
 - b. Yang secara sah diberikan kepada Pihak Penerima Informasi Rahasia oleh seorang pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik dan tidak terikat oleh kewajiban untuk merahasiakan;
 - c. Yang pada saat diberikan telah diketahui oleh umum atau yang menjadi pengetahuan umum setelah diberikan dan tidak diakibatkan oleh pelanggaran Perjanjian ini oleh Pihak penerima Informasi Rahasia; atau
 - d. Yang diberitahukan karena diharuskan oleh hukum atau oleh suatu pengadilan yang berwenang atau oleh suatu badan pembuat aturan yang resmi.

Pasal 7 **KEADAAN KAHAR**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian ini adalah peristiwa yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya dan bukan disebabkan karena kelalaian **PARA PIHAK** seperti bencana alam, kebakaran, peperangan, huru-hara, pemogokan, epidemik, sabotase, kecelakaan dan tindakan pemerintah di bidang moneter yang secara langsung mengganggu pelaksanaan kewajiban **PARA PIHA K** dalam Perjanjian ini.
- (2) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau seluruh Perjanjian oleh salah satu **PIHA K**, bukan merupakan pelanggaran terhadap Perjanjian apabila hal tersebut disebabkan oleh keadaan kahar.

- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar akan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (4) Dalam hal keadaan kahar terjadi lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada salah satu **PIHAK**.

Pasal 8 **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:

1. **Pihak** yang menandatangani Perjanjian ini telah memiliki seluruh kewenangan untuk menandatangani Perjanjian ini dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar **PARA PIHAK** serta Perjanjian ini merupakan Perjanjian yang sah berlaku dan mengikat dan dapat dilaksanakan sesuai dengan seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak melanggar dan atau bukan merupakan pelanggaran atas: (a) anggaran dasar masing-masing **PIHAK** atau dokumen lainnya; (b) setiap perjanjian lainnya yang telah ditandatangani oleh masing-masing **PIHAK**; (c) setiap hukum, peraturan, keputusan, surat edaran, instruksi atau kebijakan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum di Indonesia.
3. **PARA PIHAK** akan melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik, jujur dan memenuhi seluruh prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan atau Etika Bisnis yang baik. Tidak ada satupun ketentuan dan atau penafsiran atas ketentuan atau ketidakjelasan ketentuan dalam Perjanjian ini yang akan digunakan oleh salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan ketentuan tersebut dengan tidak wajar.
4. **PARA PIHAK** dalam memberikan data dan atau melaksanakan Perjanjian ini tidak melanggar dan atau menggunakan hak kekayaan intelektual dari pihak ketiga manapun.
5. **PIHAK KEDUA** menjamin dana yang digunakan dalam Perjanjian ini, bukan hasil dari suatu tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 jo. Undang-undang Nomor 5 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
6. **PIHAK KEDUA** melepaskan **PIHAK PERTAMA** dari tuntutan hukum apapun apabila ternyata dana yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** terbukti merupakan uang hasil dari suatu tindak pidana Money Laundering sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini.

Pasal 9 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat adanya Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana tersebut tidak tercapai kesepakatan, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang menggunakan peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI yang keputusannya mengikat **PARA PIHAK** sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.
- (3) Selama proses penyelesaian perselisihan berlangsung **PARA PIHAK** wajib tetap melaksanakan ketentuan Perjanjian ini yang tidak sedang dalam perselisihan.

Pasal 10 ADENDUM

- (1) Setiap perubahan dan atau penambahan dan atau pengurangan terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini hanya berlaku dan mengikat **PARA PIHA K** apabila telah disepakati secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil sah masing-masing **PIHAK** dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk suatu adendum yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan mewajibkan salah satu **Pihak** untuk melakukan perubahan terhadap isi ketentuan Perjanjian ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu.

Pasal 11 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir dan atau dinyatakan berakhir oleh salah satu **PIHAK** dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHA K** lainnya, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Adanya kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Perjanjian;
 - b. Salah satu **PIHA K** tidak memenuhi dan atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan telah dilakukan pemberitahuan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut, namun **PIHAK** yang diduga melakukan pelanggaran tersebut tidak melakukan perubahan.
 - c. Salah satu **PIHAK** oleh keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, telah dinyatakan bangkrut atau pailit sehingga tidak dimungkinkan untuk melanjutkan Perjanjian ini.
- (2) Dengan diakhirinya Perjanjian ini berdasarkan pasal ini **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga pengakhiran Perjanjian ini tidak memerlukan adanya putusan hakim terlebih dahulu.
- (3) Kewajiban dan risiko yang timbul sebagai akibat setelah diakhirinya Perjanjian ini berdasarkan Perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab dari masing-masing Pihak.

PASAL 12 PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat tanpa hak eksklusivitas sehingga masing-masing Pihak berhak untuk mengikatkan diri dengan pihak ketiga manapun untuk mengadakan perikatan yang sejenis dengan Perjanjian ini;
- (2) Keabsahan, penafsiran, dan pelaksanaan dari Perjanjian ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Demikianlah Perjanjian ini aslinya dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. Lembar asli pertama dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan lembar asli kedua dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA
PT MarkPlus Indonesia



Dr. Jacob Silas Mussry
Direktur

PIHAK PERTAMA
Institut Teknologi Bandung



Prof. Dr. Anrik Gustomo, S.T., M.T.
Wakil Dekan Bidang Akademik
Sekolah Bisnis dan Manajemen